龙岗坂田象角塘村装修改造工程“3·23”一般起重伤害死亡事故调查报告

2024年3月23日14时15分许，位于龙岗区坂田街道象角塘村七巷9号自建楼发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失144.9万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房建设局、区总工会、龙岗公安分局、坂田街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗坂田象角塘村装修改造工程“3·23”一般起重伤害死亡事故是一起因深圳市七彩装饰有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，姚新良违章作业造成的生产安全责任事故[1]。

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造

一、基本情况

（一）工程情况

工程名称：房屋装修翻新；发包单位：深圳市玖天投资有限公司；监理单位：深圳市启鑫建设监理有限公司；施工单位：深圳市七彩装饰有限公司。

2024年1月5日，深圳市玖天投资有限公司与深圳市启鑫建设监理有限公司签订《工程监理与相关服务合同》，项目规模：总建筑面积约50000㎡（北区、东区、C区），服务期限：2024年1月5日至2024年7月5日。

2024年1月6日，深圳市玖天投资有限公司与深圳市七彩装饰有限公司签订《装饰装修施工合同》，工程地点：象角塘村西二巷7号、西四巷7号、西四巷8号、西四巷9号、西六巷10号、西七巷8号、西七巷9号、西七巷10号，开工日期：2024年1月10日，竣工日期：2024年7月10日。双方签订了《安全生产协议书》，深圳市玖天投资有限公司负责办理质量、安全监督手续；确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；加强监督确保具有相应资质等级的施工单位实施。深圳市七彩装饰有限公司建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，进行定期和专项安全检查并做好记录；设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；安全生产费用应该专款专用，不得挪作他用；编制施工

成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

方案，在监理单位审核及建设单位批准后方可实施。

象角塘村装修改造项目计划改造151栋自建楼，分为东区、南区、西区、北区、新村五个区域，现已备案开工装修42栋，事发楼栋为象角塘村西区7巷9号，2月18日进场施工，项目已在坂田街道办事处进行小散工程备案。

（二）小散工程备案情况

2024年1月22日，深圳市玖天投资有限公司取得《小散工程开工令》，工程地点：象角塘村西区7巷9号，施工作业内容：水电改造、厨卫改造、油漆、贴砖、吊顶、外墙翻新，施工企业名称：深圳市七彩装饰有限公司，计划开工日期：2024年1月22日，计划完工日期：2024年7月10日。

（三）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市启鑫建设监理有限公司成立于2022年12月16日，为有限责任公司（法人独资）；法定代表人：何文平；统一社会信用代码：91440300MA5HLU4C1G；注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道025号高新工业村W2-A座719；经营范围：工程管理服务、建设工程监理等。公司具有房屋建筑工程监理乙级资质（证书编号：E244806500），有效期至2028年3月10日。

2.深圳市七彩装饰有限公司成立于2021年8月20日，为有限责任公司；法定代表人：赵祖阳；统一社会信用代码：91440800MA570XKQ2Q；注册地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社

区五和大道（南）16号201；经营范围：建设工程施工等。具有建筑装修装饰工程专业承包贰级建筑业企业资质证书（证书编号：D344548096），有效期至2026年2月9日；取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字〔2023〕008717，有效期至2026年6月1日。

3.王伟，男，34岁，汉族，湖南隆回人，系深圳市七彩装饰有限公司项目经理，负责项目的全面管理工作。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024年3月23日上午，施工负责人彭堂平安排工人下午吊运和搬运装修建材。14时许，工人郭金亮和李新初到象角塘村7巷9号自建楼吊运瓷砖，姚新良则负责将马路上的砂子搬运至象角塘村7巷10号自建楼内。14时15分许，李新初在地面将瓷砖放至吊笼内固定好发出可以起吊的信号，然后到起吊警戒区域外监护，郭金亮在象角塘村7巷9号自建楼805房内操作鸡公吊（起重设备）起吊瓷砖，瓷砖起吊提升过程中发生旋转，瓷砖起吊至5楼位置时，姚新良从象角塘村7巷10号自建楼内走出并移开防护栏进入起吊警戒区域内，李新初见状大喊“不要过来”，此时吊至7楼位置的瓷砖或吊笼磕碰到墙面，吊笼失稳倾斜，吊笼内的瓷砖掉落砸中姚新良的头部。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，李新初立即呼叫其他工友，郭金亮从8楼跑到

楼下查看情况，工友拨打120急救电话和110报警电话后使用毛巾包住姚新良的头部，并对其进行心肺复苏救援。120到场后立即对姚新良进行抢救，姚新良经120医生现场抢救无效死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、坂田街道办事处、象角塘社区工作站、宝岗派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者姚新良，男，45岁，汉族，湖南安化人，系深圳市七彩装饰有限公司工人，2024年2月19日与公司签订了《劳动合同书》，经三级安全教育培训后入场施工。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失144.9万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金及其他费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）自建房情况。涉事自建房位于坂田街道象角塘村西区七巷9号，共八层，现正在装修施工过程中，装修完毕后用于出租，自建房楼顶靠近东北方女儿墙位置设置鸡公吊用于吊运建筑

装修材料使用。

（二）施工方案情况。根据安全措施和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底；严格执行起重“十不吊”制度。作业前应进行检查，确认一切完好，钢丝绳完好。

（三）吊笼情况。鸡公吊吊运瓷砖使用的吊笼为螺纹钢筋焊接而成，呈U字形，长约0.55m，宽约0.4m，高约0.5m，非标产品，吊笼通过2根铁丝挂在鸡公吊的吊钩上。经调查，吊笼事发后仍挂在鸡公吊的吊钩上平放在805出租屋内。



（四）瓷砖情况。吊笼倾斜掉落的瓷砖为长条形（地脚线瓷砖），长约0.8m，宽约0.1m，约40片，单片重约：1.4kg，总重：56kg，带包装瓷砖3箱，其余为散装。经调查，带包装的3箱瓷砖摆放在吊笼内下方，散装瓷砖排放在3箱瓷砖上并卡在吊笼上固定。掉落的瓷砖掉落高度约19.6m，位于鸡公吊下方地面，全

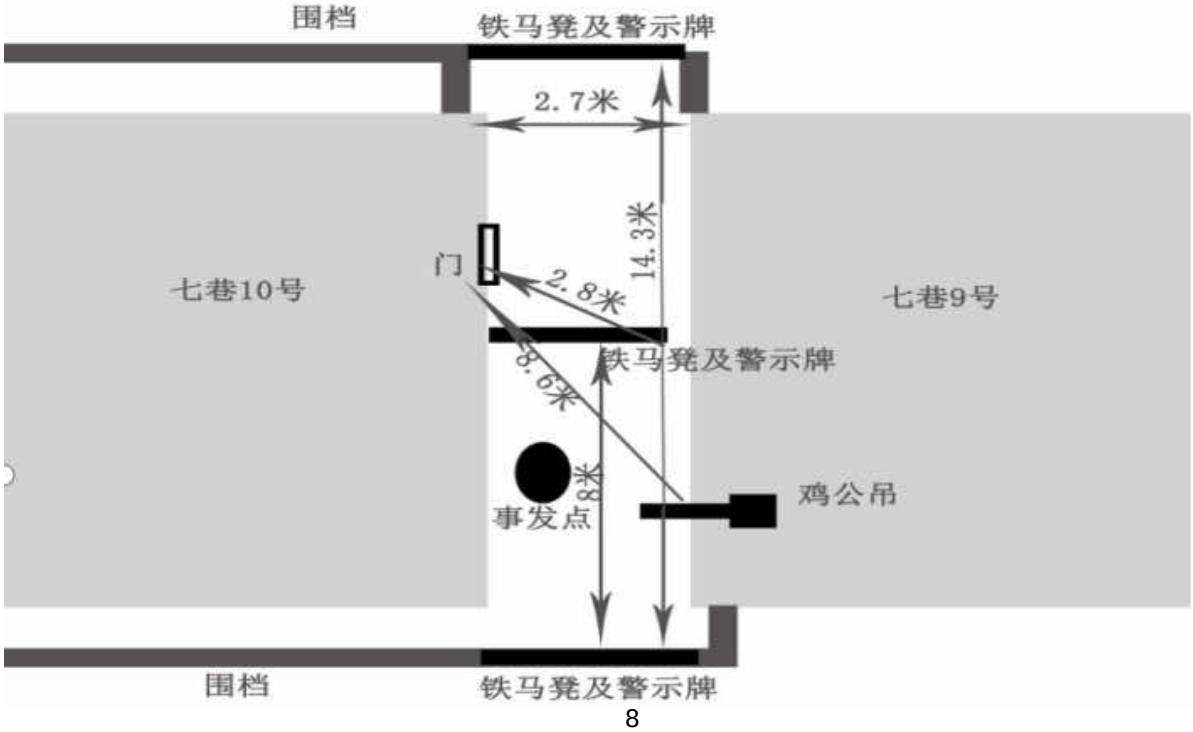
部破损，未超重起吊。



（五）鸡公吊情况。鸡公吊外表颜色为黄色,由电机、底座、立杆、吊臂、滑轮、钢丝绳、吊钩等部分组成，电机通过牵引钢丝绳提升吊运货物，电机额定电压：380V，额定功率：4.0kW，起重量：750-1500kg，支架印有限用 0.5t 标识。经调查，鸡公吊动作控制开关由连接电机的黑色导线引出至 805 房，鸡公吊无故障可以正常起吊货物，钢丝绳、吊钩无破损。



（六）现场作业环境。瓷砖起重吊装作业区域位于坂田街道象角塘村西区七巷 9 号自建楼和象角塘村西区七巷 10 号自建楼巷道，巷道长约 14.3m，宽约 2.7m，象角塘村西区七巷 10 号自建楼出入口位于巷道内，出入口距防护栏约 2.8m，距起吊物瓷砖下方约 8.6m，



护栏，防护栏上悬挂“当心落物”警示标语，现场安排人员进行安全警戒。

（八）劳动防护用品情况。经调查，深圳市七彩装饰有限公司配备了劳动防护用品安全帽，事发时姚新良佩戴使用了安全帽，安全帽被掉落的瓷砖砸裂。



（九）天气情况。事发时间为 2024 年 3 月 23 日 14 时 15 分许，天气多云转阴，南风 3-4 级，对事故发生无影响。

（十）事发时情况分析。事发时姚新良从坂田街道象角塘村 7 巷 10 号自建楼内走出准备穿过起吊警戒区域到路边搬运砂子，进入起吊警戒区域时，吊运至 7 楼的瓷砖掉落砸中姚新良的头部。

（十一）司法鉴定情况。

2024年4月1日，姚春华委托广东正航司法鉴定中心对姚新良死亡原因进行鉴定。2024年5月8日，广东正航司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：姚新良符合外力作用致颅骨多发骨折、大脑、小脑、脑干挫伤、硬膜下出血，导致急性中枢神经系统功能障碍死亡。

五、安全管理情况

（一）深圳市七彩装饰有限公司安全管理情况。深圳市七彩装饰有限公司设置了项目管理机构，配备了安全管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；建立了安全生产责任制；安全生产费用专款专用；组织施工人员进行三级安全教育培训和鸡公吊操作人员安全交底；开展施工现场安全检查和隐患排查，制定并报审了《施工方案》和《鸡公吊施工方案》。但其安全生产责任制落实不到位；安全教育培训流于形式，施工作业人员安全意识淡薄，违规进入危险作业区域。

（二）深圳市启鑫建设监理有限公司安全管理情况。深圳市启鑫建设监理有限公司成立了项目管理机构，配备了项目监理人员，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织召开监理例会；组织了现场安全检查；审批了《施工方案》和《鸡公吊施工方案》。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.鸡公吊吊运瓷砖过程中，姚新良违规进入起重吊装作业警戒区域，违规站在起吊物下方。

2.起吊重物瓷砖吊运过程中，吊笼或瓷砖碰撞墙面受到扰动，吊笼倾斜瓷砖掉落地面。

（二）间接原因

1.深圳市七彩装饰有限公司安全教育培训流于形式，未对姚新良进行三级安全教育培训内容考核，姚新良未经培训合格上岗作业。

2.深圳市七彩装饰有限公司未向姚新良告知作业场所存在的危险因素、防范措施。

3.深圳市七彩装饰有限公司安全生产责任制不健全，未建立责任考核机制，未保证全员责任制的落实。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗坂田象角塘村装修改造工程“3·23”一般起重伤害死亡事故是一起因深圳市七彩装饰有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，姚新良违章作业而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）事故责任单位处理建议

深圳市七彩装饰有限公司安全生产责任制不健全，未建立责任考核机制，未保证全员责任制的落实；安全教育培训流于形式，未对姚新良进行三级安全教育培训内容考核，姚新良未经培训合

格上岗作业；未向姚新良告知作业场所存在的危险因素、防范措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十八条第一款和第四款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任[2]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其进行处罚[3]。

（二）事故责任人员处理建议

1.姚新良违规进入起重吊装作业警戒区域，违规站在起吊物下方导致事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.深圳市七彩装饰有限公司项目经理王伟未依法履行安全管理职责，安全生产责任制不健全；安全教育培训流于形式，姚新良未经培训考核合格上岗作业；督促、检查本项目的安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项的规定，对事故发生负有责任[4]。

---

［2］《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［4］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检

建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行处罚[5]。

八、监管部门履职情况

（一）教育培训情况。2024 年 1 月 25 日、2 月 21 日、2 月 23 日、3 月 1 日、3 月 7 日，坂田街道办事处城建办对象角塘村统租项目开展开工及复工安全生产培训。

（二）日常巡查情况。2024 年 1 月 19 日至 3 月 22 日，坂田街道办事处城建办累计对项目巡查 611 项次，平均一周内开展 3.7 次全覆盖巡查，共发现安全隐患 200 余处，发放整改或停工通知单 216 份，通报项目隐患 10 次。

（三）约谈情况。2024 年 1 月 3 日至 3 月 21 日，坂田街道办事处城建办约谈并培训教育统租项目施工负责人 15 次。

（四）日常执法情况。2024 年 1 月 26 日、2 月 29 日、3 月 5 日、3 月 6 日、3 月 9 日，坂田街道办事处城建办对象角塘老村项目进行了五次联合执法并累计查封 5 个项目。

经调查，针对此起事故，未发现坂田街道办事处的履职问题。

九、事故防范措施建议

（一）深圳市七彩装饰有限公司要立即停工自查自纠，针对项目管理暴露出来的问题进行全面整改。一要组织所有从业人员进行事故警示教育，吸取事故教训。二要查缺补漏，摸清施工人

查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

员安全教育培训情况，特别是培训考核，确保施工人员具备必要的安全生产知识和安全素质。三要根据施工部位、作业面、作业内容、作业人员继续完善风险评估和隐患排查双重预防制度，并且根据辨识的危险因素和发现的隐患，对所有施工人员有针对性的进行安全交底。四要加强安全生产责任制落实的管理工作，建立责任制考核制度，明确考核要求，保证责任制的严格落实。

（二）深圳市七彩装饰有限公司项目经理要加强专业知识和法律知识的学习，不断的提升施工管理水平和安全意识，严格履行并落实自身的安全生产管理职责，结合具体项目、施工现场、作业环境可能存在的安全风险，开展安全风险危害辨识，针对不同的安全风险制定切实可行的安全管控措施，同时要加强对所有作业人员的安全教育培训及安全技术交底，确保全员受教育，不漏一人，保证作业熟悉有关安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能及作业场所存在的危险因素、防范措施等。

（三）坂田街道办事处要严格落实小散工程的管理职责，做好巡查检查工作。一要立即组织事故警示教育会，要求辖区纳管项目吸取事故教训。二要组织开展对辖区内小散工程专项检查工作。三要深入剖析事故共性问题，对照问题，举一反三，找准发力点。四要对发生过事故的小散工程一律实行提级管控，加大检查频次。五要加强宣传，提升施工单位和作业人员的安全意识。六要加强巡查监管人员业务培训，提升巡查人员业务水平。

十、事故调查组人员组成（附后）